

PSP: alcance, regulación y utilidad práctica para la abogacía bancaria

Análisis de las principales comunicaciones del BCRA durante el primer semestre de 2026”, publicado en La Ley el 3 de julio de 2026, cita TR LA LEY AR/DOC/1667/2026.

Los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) son empresas, generalmente fintech, que facilitan pagos, transferencias y administración de fondos mediante plataformas digitales. Dentro de esta categoría se encuentran los PSP que ofrecen cuentas de pago (PSPCP), responsables de las billeteras virtuales y de la asignación de una CVU a cada usuario. Su relevancia práctica es indiscutible: según los datos citados en el trabajo, en abril de 2026 el 76,3 % de las transacciones registradas tuvo como origen o destino una CVU.

La regulación de los PSP comenzó en 2020 con un esquema principalmente registral, orientado a identificar a las empresas, conocer su actividad y asegurar una trazabilidad básica de las operaciones. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 el BCRA inició una etapa mucho más exigente, pasando de controlar quién presta el servicio a evaluar cómo administra sus riesgos. El nuevo enfoque se apoya especialmente en cuatro pilares: seguridad tecnológica, prevención del fraude, prevención del lavado de activos y supervisión operativa. Esta transformación acerca progresivamente el régimen jurídico de las fintech al que históricamente se aplicó a los bancos, particularmente cuando ambos desempeñan funciones equivalentes dentro del sistema de pagos.

La Comunicación “A” 8398 constituye uno de los cambios centrales, porque incorpora a los PSP al régimen de requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información. Desde esta perspectiva, las billeteras digitales deben contar con políticas formales de ciberseguridad, continuidad operativa, gestión de incidentes, auditorías independientes, controles sobre servicios en la nube y supervisión de terceros tecnológicos críticos. Para el abogado que interviene en una estafa digital, esta normativa permite superar la defensa habitual de las empresas basada en que la operación fue “correctamente autenticada”: no basta acreditar el ingreso de una clave o token, sino que debe demostrarse que toda la arquitectura tecnológica, los controles antifraude y los mecanismos de detección funcionaron de manera adecuada.

La Comunicación “A” 8399 profundiza el denominado enfoque funcional, conforme al cual la responsabilidad regulatoria depende de la actividad desarrollada y no exclusivamente de la naturaleza jurídica del proveedor. Así, cuando un PSP administra

una cuenta de pago o interviene en transferencias inmediatas, debe cumplir estándares de seguridad, trazabilidad, interoperabilidad, intercambio de información y gestión de reclamos semejantes a los exigidos a una entidad financiera. A ello se suma la Comunicación "A" 8411, que incluye expresamente a los PSP dentro del grupo principal de sujetos sometidos al régimen disciplinario del BCRA, y la Comunicación "A" 8429, que fortalece la supervisión en materia de lavado de activos y convierte los informes de cumplimiento en instrumentos para evaluar integralmente la organización y capacidad operativa de cada proveedor.

Otro aspecto especialmente relevante es la Comunicación "A" 8432, que reconoce la figura del PSPCP como servicio y regula el modelo conocido como Banking as a Service. Bajo esta modalidad, un PSP aporta su infraestructura tecnológica y operativa para que una tercera empresa ofrezca cuentas de pago bajo su propia marca. La norma aclara que la tercerización o distribución del servicio no libera de responsabilidad al proveedor de la infraestructura regulada. Para el análisis jurídico de una estafa, esto resulta decisivo, porque permite reconstruir la cadena de participantes y determinar qué empresa abrió la cuenta, quién administró la CVU, quién procesó la transferencia, quién debía aplicar los controles y cuál de los sujetos conservaba la responsabilidad primaria frente al BCRA y frente al usuario.

Para los integrantes del Instituto de Derecho Bancario y Fintech, el estudio de los PSP tiene una utilidad directa tanto en el litigio como en el asesoramiento preventivo. En una demanda por fraude permite individualizar correctamente a los legitimados pasivos, solicitar registros de dispositivos, direcciones IP, geolocalización, altas de usuarios, cambios de credenciales, alertas antifraude, beneficiarios y trazabilidad completa de los fondos. También permite fundar la responsabilidad objetiva del proveedor, el incumplimiento del deber de seguridad y la aplicación de la carga dinámica de la prueba, especialmente cuando los datos técnicos se encuentran exclusivamente en poder de la fintech. Desde el asesoramiento empresarial, estas normas sirven para diseñar programas de cumplimiento, revisar contratos de tercerización tecnológica y anticipar responsabilidades dentro de ecosistemas de pagos cada vez más complejos.

Dr. LUIS R. CAMARGO CERVI ABOGADO - ESPECIALISTA Estudio Jurídico C y F
camargocerviyasociados.com.ar